

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

LAURA G. YDRACH VIVONI
DEMANDANTE

v.

JOHN O'GRADY Y OTROS
DEMANDADO

CIVIL NÚM: SJ2025CV11524

SALÓN:

SOBRE: *INJUNCTION*
PRELIMINAR Y PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN QUE PRESENTARA EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, la parte demandante, **LAURA G. YDRACH VIVONI** por conducto de la abogada que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

1. El 16 de enero de 2026, el Municipio de San Juan presentó una Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Parte Indispensable. (Entrada SUMAC 10).
2. Alega en síntesis el Municipio que a tenor con el artículo Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, en el presente caso el Profesional Autorizado e Ingeniero son parte indispensable en el presente pleito.
3. La presente reclamación no se trata de la impugnación de un permiso, como tampoco la revocación de una determinación final. La reclamación surge de una construcción de una piscina y edificio accesorio sin permiso, y que el propio Municipio de San Juan así le indicó al demandado, como producto de una querella que hizo la demandante. Véase Anejo 1- carta del Municipio de San Juan de 24 de septiembre de 2024.
4. El demandado tiene un permiso para la construcción de una segunda planta, lo cual no está en controversia, ni se está impugnando el permiso. La parte demandada continuó llevando a cabo construcciones, en este caso una piscina y una estructura accesorio (que recae sobre la verja de la demandante) para lo cual NO TIENE PERMISO, y dicho hecho surge de la propia carta expedida por el Municipio de San Juan, y que se aneja como Anejo 1 a la presente. Si el demandado hubiese

concluido la construcción según los parámetros y alcance del único permiso que ostenta, no estaríamos dilucidando la presente reclamación.

5. El artículo 14.1 de la Ley 161-2009 al que hace referencia el Municipio indica que cuando se trate de una determinación final, será necesario como parte indispensable el profesional autorizado y el ingeniero o arquitecto. Citamos:

“ En los casos en los **que se solicite la revocación de una determinación final**, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite **la revocación de un permiso** otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.” (Énfasis suplido).

6. Por lo tanto, la parte demandante no está llamada en ley para traer al profesional autorizado ni al ingeniero para la presente reclamación, ya que no se está impugnando ni un permiso ni una determinación final.
7. El Municipio de San Juan ya dispuso claramente que el demandado no tiene permiso.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente solicitan de ese Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expresado y declare NO HA LUGAR la solicitud de Desestimación de Parte Indispensable presentada por el Municipio de San Juan, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE PRESENTADA.

En San Juan, Puerto Rico hoy 15 de enero de 2026.

f/ Laura G. Rechani Ydrach
RUA Núm. 15404

MARTÍNEZ-MALDONADO & VIENTÓS-ORTA, LLC
PO BOX 270341
San Juan, Puerto Rico 00928-3341
Tel: (787) 509-9509
(787) 998-1419

Email: lrechani@gmail.com